

0011618-30.2017.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO CERCADO DE INCERTEZAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011618-30.2017.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011618-30.2017.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 736/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edgar Soares dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Edgar Soares dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, "caput", na forma do art. 71, § único, ambos do CP. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 16 de junho de 2016, por volta das 23h, na Rua Dona Marieta França, 10, Jardim Marise, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Alcides Ferreira, o valor de 44 reais.

Ainda, de acordo com a inicial, o acusado, no dia 17 de junho de 2016, por volta das 21h, na Rua Dona Marieta França, 8, Jardim Marise, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Adelmo Alves de Assis, aproximadamente o valor de 50 reais.

Também, nos termos da exordial, o acusado, no dia 05 de julho de 2016, por volta das 20h30, na Rua Dona Marieta França, 8, Jardim Marise, nesta cidade e comarca de Bauru, subtraiu, para si, mediante grave ameaça em face da vítima Wesley Batista da Silva Joaquim, a quantia de 50 reais.

Nos moldes da propedêutica, o acusado, no dia 17 de julho de 2016, por volta das 23h, na Rua Doná Marieta França, 7, Jardim Marise, nesta cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Edivaldo Antônio de Oliveira, aproximadamente, o valor de 50 reais.

Segundo a peça inaugural, o acusado, no dia 23 de julho de 2016, por volta das 19h30, na Rua Professor Airton Busch, 6, Jardim Petrópolis, nesta cidade de Bauru, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, o valor aproximado de 100 reais, em prejuízo da vítima, Carlos Cesar Carielo de Moraes.

Por fim, nos termos da ação penal, o acusado, o dia 08 de agosto de 2016, às 23h, na Rua Alameda Copérnico, 4, Parque Jaraguá, nesta cidade de Bauru, subtraiu para si, mediante grave ameaça, contra vítima Marcos Leite, a quantia de 75 reais.

Boletins de ocorrência (fls. 08/09, 11/12, 15/16, 19/20, 23/26, 32/33), relatório policial final (fls. 96/97).

Pela decisão de fls. 106/112, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação do acusado. No mesmo ato, foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado (fls. 169), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 170/177.

A decisão de fls. 180/183 foi revogada a prisão preventiva do acusado.

Na decisão de fls. 260/261, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 301/304, as partes desistiram da oitiva de Alcides Ferreira, PM Eduardo Moreno Barbosa e Carlos César Carielo de Moraes, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais, às fls. 309/313, pugnando, em suma, pela absolvição do réu, com fulcro na inocência.

Na mesma toada, a Defensoria, em memoriais, às fls. 316/324, pediu a absolvição do acusado, por falha no arcabouço probatório. Destacou que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para lastrear a condenação do réu. Pediu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, V do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 08/09, 11/12, 15/16, 19/20, 23/26, 32/33), relatório policial final (fls. 96/97).

A autoria, de outra banda, não restou delineada.

A vítima Wesley Batista da Silva Joaquim, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse, em resumo, que estava no coletivo, quando o roubador, portando uma faca, anunciou o 'assalto'. Afirmou que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico. Entretanto, em juízo, informou que o acusado não foi o autor do crime.

O ofendido Edivaldo Antônio de Oliveira, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disse, em resumo, que o roubador, na posse de uma faca, anunciou o 'assalto'.

Afirmou que ele pediu o dinheiro do ônibus e, em seguida, ele desceu na posse dos valores subtraídos. Em juízo, não reconheceu o acusado como o autor do delito.

A vítima Marcos Leite, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) também não reconheceu o acusado como autor da infração penal.

O policial civil Décio Hojas Lofrano, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que havia uma sequência de roubos a coletivos na cidade. Afirmou que as vítimas indicaram que o 'assaltante era uma pessoa de idade'. Informou que com base nas descrições chegaram até o réu. Esclareceu que as vítimas foram chamadas e reconheceram o acusado como o autor do crime.

O policial Everton Laborda, em Juízo (mídia SAJ) não se recordou dos fatos.

O acusado Edgar Soares dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática dos roubos. Disse que perdeu os documentos. Afirmou que alguém usou seus documentos para praticar crimes. Informou que, por isso, ficou preso por dois dias. Esclareceu que não foi preso em um terreno baldio.

Após a produção da prova, tem-se que restou elucidado no autos que o réu não cometeu os delitos.

As vítimas, em juízo, não reconheceram o acusado.

Não obstante, as características do agente destoam – e muito – das do acusado.

Com efeito, o acusado tinha, quando da prisão, 50 anos, com 1,77 de altura (fls. 152/155).

Os boletins de ocorrência que deram ensejo à investigação citam indivíduo de cor parda, com cerca de 40 anos e 1,70 de altura.

De se citar, ainda, que se tem nos autos que o acusado perdeu seus documentos.

Além disso, é noticiado que o réu exerce atividade laborativa (fls. 196/202), sendo que jamais foi processado.

Portanto, está provado que o acusado não concorreu para as infrações penais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO CERCADO DE INCERTEZAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que os pacientes foram absolvidos em primeiro grau da imputação de dois crimes de roubo, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. O Ministério Público recorreu da sentença e os réus foram condenados da seguinte forma: i) Jean Guilherme da Graça e Vinícius Andrade Coelho Sanches, de forma idêntica, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado; ii) Renan Rodrigues dos Santos e Max Batista dos Santos, ambos reincidentes, igualmente a 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

3. De acordo com a sentença, a autoria delituosa não ficou devidamente comprovada. Perante a autoridade policial, a primeira vítima reconheceu os quatro acusados, mas em Juízo, ao ser indagada pela segunda vez, disse não que teve condições de ver muito bem dois dos roubadores e não indicou as que viu com segurança. A vítima do segundo crime de roubo disse que não teve condições de reconhecer os réus. Além disso, os quatro acusados apresentaram versão similares, de que o veículo seria de um terceiro, conhecido de todos, que havia emprestado para irem comprar bebida e que Jean dirigia o carro.

Autoria cercada de incertezas no procedimento de identificação, além da ausência de outras provas que atestem, com segurança, serem os réus os autores dos dois roubos.

4. Para o Tribunal estadual, a autoria está comprovada, porque, além das provas de reconhecimento, segundo os agentes policiais, os quatro réus também teriam confessado informalmente os crimes.

5. Em pese as declarações dos policiais de que os réus teriam confessado informalmente a prática dos crimes, essa confissão não foi confirmada em juízo e as vítimas não reconheceram com segurança os pacientes como os autores. Ora, "Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado." (AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Constrangimento ilegal evidenciado.

Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 736573 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/05/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial deduzida na ação penal e, desta feita, ABSOLVO o réu EDGAR SOARES DOS SANTOS, outrora responsabilizado pela prática dos crimes tipificados art. 157, "caput", na forma do art. 71, § único do

Código Penal, e o faço com fulcro no art. 386, IV do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA